

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia: elegibilidad, resultados, presentación de candidaturas, designación de administradores y constitución municipal. Luego repasa las reglas en cada bloque y verifica la literalidad consultando el artículo indicado en “artículos”.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Elegibilidad en elecciones municipales (personas residentes sin nacionalidad española)	ART-177	Define quiénes pueden ser elegibles en municipales sin haber adquirido la nacionalidad española, condicionándolo a la UE/reciprocidad, requisitos legales y no desposesión.
Regla de exclusión por umbral de votos	ART-180	Establece que no se tienen en cuenta candidaturas que no alcancen al menos el 5% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.
Proclamación de electos según número de votos	ART-184	Indica el criterio: se proclaman electos los candidatos con mayor número de votos hasta completar el total de concejales a elegir.
Requisitos formales para presentar candidatura: firmas de agrupaciones de electores	ART-187	Exige un número de firmas de inscritos del censo municipal, autenticadas notarialmente o por el Secretario de la Corporación, conforme a baremo.
Nombramiento de administradores de candidaturas ante Junta Electoral Provincial	ART-192	Regula la designación escrita y el momento: ante Junta Electoral Provincial por representantes generales entre el decimoquinto y el vigésimo día posterior a convocatoria.
Constitución de las Corporaciones municipales (plazo y excepción por recurso)	ART-195	Fija el día de constitución: el vigésimo posterior a elecciones; si hay recurso contencioso-electoral, se retrasa al cuadragésimo día.
Efectos en el marco del concejo abierto: convocatoria por anuncio vecinal	197	En municipios con concejo abierto, sustituye la notificación del Secretario por un anuncio a los vecinos en la forma localmente usada para la asamblea.
Supuesto adicional ligado a cambios de adscripción en el grupo municipal	197	Extiende el mismo supuesto cuando un concejal proponente de la moción deja de pertenecer al grupo político municipal al inicio de su mandato.

3. Elegibilidad en elecciones municipales para residentes sin nacionalidad española (arts. -177)

Condiciones materiales de elegibilidad

- En municipales, pueden ser elegibles residentes en España sin nacionalidad española.
- Debe concurrir ciudadanía UE o reciprocidad por tratado; además, cumplir requisitos legales de elegibilidad para españoles.

Límite por pérdida del derecho en el Estado de origen

- No pueden ser elegibles quienes hayan sido desposeídos del derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen.
- La elegibilidad se condiciona a no existir esa desposesión previa.

4. Candidaturas: umbral mínimo y criterio de proclamación de electos (arts. -180;ART-184)

Umbral del 5% de votos válidos

- No se tienen en cuenta candidaturas que no alcancen al menos el 5% de votos válidos emitidos en la circunscripción.
- El umbral opera como filtro para considerar candidaturas.

Proclamación por mayor número de votos hasta completar concejales

- Serán proclamados electos los candidatos con mayor número de votos.
- El proceso continúa hasta completar el número total de concejales a elegir según población.

5. Presentación de candidaturas por agrupaciones de electores (arts. -187)

Firmas exigidas y autenticación

- Las agrupaciones de electores necesitan firmas de inscriptos en el censo electoral del municipio.
- Las firmas deben autenticarse notarialmente o por el Secretario de la Corporación municipal correspondiente.

Referencia al baremo aplicable

- La autenticación y exigencia de firmas se determina conforme al baremo indicado en el precepto.
- El requisito se vincula expresamente al baremo del artículo.

6. Administradores de candidaturas: nombramiento ante Junta Electoral Provincial (arts. -192)

Forma y destinatario del nombramiento

- Los administradores se nombran por escrito ante la Junta Electoral Provincial correspondiente.
- El nombramiento se realiza por representantes generales de partidos, federaciones y coaliciones.

Ventana temporal posterior a la convocatoria

- El nombramiento debe hacerse entre el decimoquinto y el vigésimo día posterior a la convocatoria de elecciones.
- La regla fija un intervalo de días para la designación.

7. Constitución municipal y reglas de funcionamiento en concejo abierto (arts. -195;197)

Constitución de la Corporación: regla general y recurso contencioso-electoral

- Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones.
- Si hay recurso contencioso-electoral contra proclamación de Concejales electos, se constituyen el cuadragésimo día posterior.

Concejo abierto: anuncio a vecinos y extensión del supuesto

- En concejo abierto, la notificación por el Secretario se sustituye por un anuncio a los vecinos en la forma localmente usada.
- El mismo supuesto se aplica cuando un concejal proponente deja de pertenecer al grupo municipal de adscripción inicial.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Nombramiento de administradores de candidaturas ante Junta Electoral Provincial	Entre el decimoquinto y el vigésimo día posterior a la convocatoria de elecciones	ART-192
Constitución de las Corporaciones municipales (sesión pública)	Vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones; o cuadragésimo día si hay recurso contencioso-electoral	ART-195

9. Cierre de repaso

Para repasar, sigue este orden: elegibilidad (ART-177), filtro de candidaturas (ART-180), proclamación (ART-184), requisitos de firmas (ART-187), nombramientos y plazos (ART-192) y constitución municipal (ART-195), cerrando con concejo abierto y extensión del supuesto (197).

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.